

V JORNADAS DE DERECHO PREVISIONAL

Docentes: Tramitación de Beneficios y Reclamos Judiciales

Ley 24.016 · Decreto 137/05 · Decreto 538/75

Salta - Argentina

24 de Junio de 2026

Ab. Alejandra Aurelia Vera

MARCO NORMATIVO

Ley 14.473

Estatuto del Personal Docente.

Ley 24.016

Régimen especial de jubilaciones y pensiones para el personal al que se refiere el Estatuto del Docente.

Decreto 538/75

Jubilación ordinaria especial para el personal docente de escuelas ubicadas en áreas de frontera en el nivel primario o preprimario, y establecimientos de enseñanza diferenciada.

Decreto 137/05

Medidas para la aplicación del régimen previsional docente establecido por la Ley 24.016. Creación del suplemento "Régimen Especial para Docentes".

Res. SSS 33/05

Definición de servicios docentes a los fines de la aplicación de la Ley 24.016.

Res. SSS 14/09

Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD).

**Res. SSS 30/11 -
1567/22**

Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC).

PREV-11-51

Pautas de aplicación del suplemento "Régimen Especial para Docentes" - Decreto 137/05.

PREV-11-53

Criterios para la determinación del derecho y acreditación de servicios bajo las previsiones del Decreto 538/75. Inclusión del personal docente de nivel secundario en el referido decreto.

TRAMITACIÓN DE BENEFICIOS

❑ Aporte diferencial de 2 puntos sobre el porcentaje vigente para el régimen general.

- Desde la vigencia del Decreto 137/2005: 01/05/2005.

❑ Servicios docentes.

- Los prestados en el ámbito nacional, definidos por el Estatuto del Docente, de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.
- Los prestados en el ámbito provincial o municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definidos en los diferentes estatutos o normas de la respectiva jurisdicción, correspondientes a aquellas que hubieran transferido su sistema previsional al Sistema Integrado Previsional Argentino.
- Los prestados conforme al régimen docente del personal civil de las Fuerzas Armadas (Ley 17.409).
- Los considerados por la ANSeS en virtud del sistema de reciprocidad jubilatoria.

Jubilación Ordinaria

EDAD

57 años

Mujeres

60 años

Varones

SERVICIOS

25 años

De los cuales 10 como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de alumnos.

ACREDITAR CESE CONDICIONADO O DEFINITIVO EN LA ACTIVIDAD DOCENTE

Renuncia condicionada en los términos de los Decretos 8820/62 y 1445/69.

- ☐ Si no se cuenta con 10 años de servicios al frente de alumnos, serán necesarios 30 años de servicios.
- ☐ Si se cuenta con 10 años de servicios al frente de alumnos y servicios de otra naturaleza, se prorratan la edad y los servicios.
- ☐ Procede el cómputo de servicios por reconocimiento de tareas de cuidado, exceso de edad y planes de pago (Leyes 24.476 y 27.705).
- ☐ Caja otorgante - Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP). Comunicación Informativa Interna ANSeS DP 15/26: *"Se podrán considerar, a fin de la determinación de la caja otorgante, aquellas UCAP correctamente adquiridas y las reimputadas en periodos válidos, incluso si no son consideradas en el cómputo de derecho por superar el tiempo necesario para la obtención de la PBU."*

Jubilación Ordinaria

HABER JUBILATORIO - ART. 4 LEY 24.016

82% de la remuneración mensual del cargo u horas asignados al momento del cese.

SUPLEMENTO «RÉGIMEN ESPECIAL PARA DOCENTES» - DECRETO 137/05 (VIGENTE DESDE 01/05/2005)

Creado con el fin de abonar la diferencia entre el monto del haber otorgado por la Ley 24.241 y el porcentaje establecido en el Artículo 4 de la Ley 24.016.

BONIFICACIÓN POR ZONA AUSTRAL

40% calculado sobre el total del haber previsional para beneficiarios residentes en la Patagonia.

DEDUCCIÓN DEL ART. 9, INC. 2 DE LA LEY 24.463

Art. 8 de la Resolución SSS 33/2005: La escala de deducción resultará de aplicación sobre el haber total conformado por el correspondiente al de la Ley 24.241 o ley general anterior, y el Suplemento "Régimen Especial para Docentes".

Jubilación Ordinaria

CARGO DOCENTE A CONSIDERAR

- ❑ El Decreto 2601/96 de promulgación de la Ley 24.016 observó el párrafo primero del Art. 4 en la parte que establecía *"o bien a la remuneración actualizada del cargo de la mayor jerarquía que hubiera desempeñado por su carrera docente por un lapso no inferior a VEINTICUATRO (24) meses, ya sea como titular, interino o suplente. Si este período fuera menor, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los TRES (3) años calendarios más favorables continuos o discontinuos"*.
- ❑ La Circular ANSeS PREV-11-51 establece que el cargo a considerar será aquel que se hubiera desempeñado a la fecha de cesación en el servicio, si se cumpliera el requisito de doce (12) meses continuos en el mismo. De no cumplirse este requisito, se considerará el cargo inmediato anterior desempeñado por dicho tiempo.

AJUSTE DEL SUPLEMENTO AL CESE DEFINITIVO

En oportunidad de presentar el cese definitivo, se ajustará el Suplemento considerando para su cálculo la remuneración correspondiente al cargo u horas cátedra desempeñados a la fecha de acogimiento al Decreto 8820/62, actualizado a la fecha de cese definitivo.

Caso Práctico

- ❑ Maestra de Grado desde el 27/05/1992 al 13/02/2025. En fecha 14/02/2025 tomó posesión del cargo de Vicedirectora, conservándolo hasta el cese definitivo.
- ❑ Renuncia condicionada: 01/12/2025.
- ❑ Cese definitivo: 01/03/2026.
- ❑ Alta del beneficio jubilatorio: Marzo/2026.
- ❑ Para el cálculo del haber la ANSeS consideró la remuneración correspondiente al cargo de maestra de grado, periodo Enero/2025:
 - $\$2.145.000,90 \times 82\% = \$1.758.900,74.-$
 - Sobre el importe de $\$1.758.900,74.-$ se aplicaron los aumentos en función del RIPDOC correspondientes a Diciembre/2025 y Marzo/2026. **Haber al alta: \$1.990.653,50.-**
- ❑ Se solicitó el ajuste del suplemento al cese definitivo, toda vez que en ese momento la docente acreditaba doce meses en el cargo jerárquico.
- ❑ La ANSeS recalculó el haber jubilatorio considerando la remuneración de vicedirectora correspondiente a Febrero/2026:
 - $\$4.365.256,72 \times 82\% = \$3.579.510,51.-$
 - Sobre el importe de $\$3.579.510,51.-$ se aplicó el aumento en función del RIPDOC correspondiente a Marzo/2026. **Haber reajustado: \$4.140.083,62.-**

CONCEPTOS NO REMUNERATIVOS

- ☐ Regularización del carácter remunerativo de adicionales.
 - Provincia de Salta: Decretos 735/05, 4585/11 y 4969/11.
- ☐ Bonificación por permanencia (concepto antigüedad).

INCOMPATIBILIDAD

El goce del Suplemento es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia con excepción del reingreso o continuación en la actividad en cargos docentes universitarios o de investigación en universidades nacionales; provinciales o privadas, autorizadas a funcionar por la autoridad competente.

Retiro por Invalidez y Pensión por Fallecimiento

RETIRO POR INVALIDEZ

- Requisitos establecidos en la Ley 24.241.
- La calidad de aportante será la de afiliado regular en la medida que la invalidez se produjere hallándose en funciones.
- No se presenta renuncia condicionada.
- Haber previsional: 82% de la remuneración mensual del cargo u horas asignados al momento del cese.

PENSIÓN POR FALLECIMIENTO DEL AFILIADO EN ACTIVIDAD

- La calidad de aportante será la de afiliado regular en la medida que la muerte se produjere hallándose en funciones.
- Haber de pensión: porcentaje de participación calculado sobre el 82% de la remuneración mensual del cargo u horas asignados al momento del cese.

Jubilación Decreto 538/75

EDAD

Sin límite de edad.

SERVICIOS

25 años de servicios docentes.

NIVEL

Nivel primario, preprimario. Nivel secundario incluido a partir de la Circular ANSeS PREV-11-53 (Solicitudes efectuadas desde el 19/07/2023).

ÁMBITO

Establecimientos ubicados en área de frontera (Decreto Ley 19.524/42) y establecimientos de enseñanza diferenciada.

BONIFICACIÓN

Si se prestaron servicios durante 6 años continuos o discontinuos en zona “muy desfavorable” o equivalente se bonifica el cómputo de servicios en un 33%.

Art. 4 Res. 33/05

Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable o de educación especial se computarán a razón de cuatro años por cada tres de servicios efectivos (Requisitos del Decreto 137/05).

PRORRATEO - DECRETOS 137/05 Y 538/75

Si se reúnen 25 años de servicios docentes al amparo de ambos decretos se prorratea la edad.

**INCLUSIÓN EN DECRETO 137/05
PREV-11-51/16**

Los servicios bajo el Decreto 538/75 quedan incluidos dentro de los alcances del Decreto 137/05 a efectos del Suplemento.

RECLAMOS JUDICIALES – Haber previsional

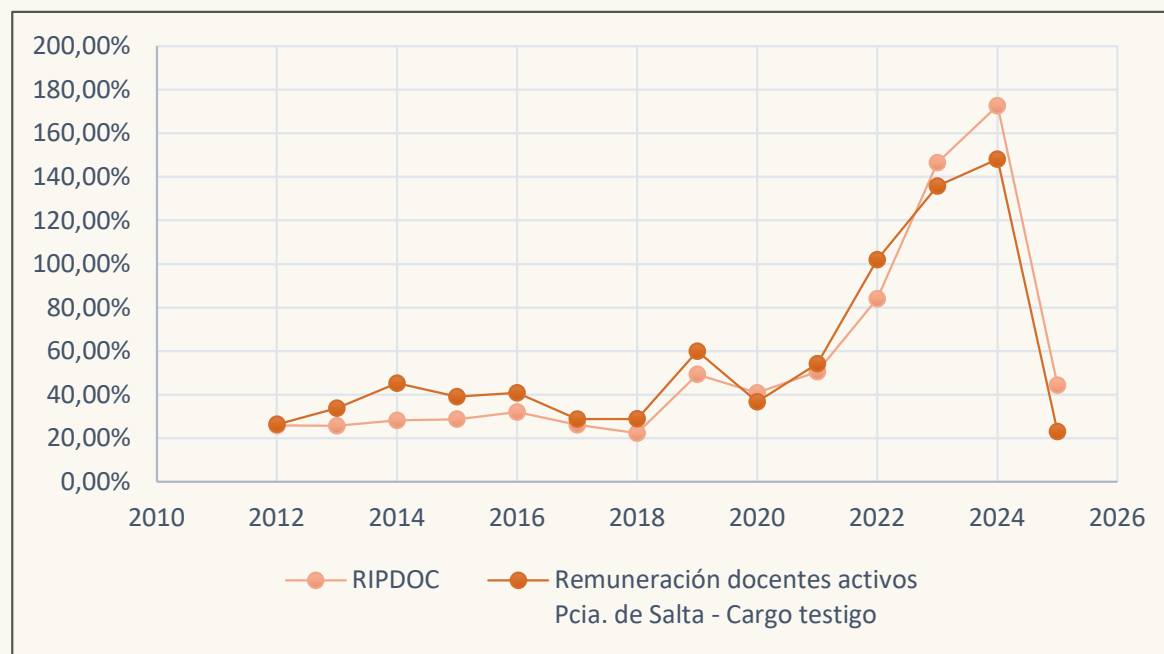
Cuestiones que no puedan subsanarse en sede administrativa.

- Cargo docente a considerar. Caso práctico:
 - Docente presenta la renuncia condicionada en el cargo de Director por ascenso automático, desempeñado desde el 03/08/2015 al 28/02/2018 (reúne el mínimo de 12 meses en el cargo).
 - Luego es desplazado del cargo jerárquico retornando a sus tareas como Maestro de Grado, desde el 01/03/2018 hasta el cese definitivo, ocurrido el día 01/07/2018 (4 meses en el cargo).
 - La ANSeS estima el haber jubilatorio en función de la remuneración de Junio/2018, correspondiente al cargo de maestro de grado.
 - Corresponde considerar el cargo directivo desempeñado al momento de la renuncia condicionada: *“Que la renuncia al cargo en las condiciones del decreto 8820/62 equivale a una cesación de servicios a los fines previsionales; una vez formalizada no es posible una retractación y la fecha en que fue presentada determina con carácter definitivo la situación del agente en pasividad (Fallos: 280:332; 291:181; 294:187 y 329:2261, entre otros).”* (“Martinez Castella”, CSJN, 16/11/2009 - M. 2003. XXXIX. ROR)
 - En el supuesto inverso, si el docente hubiere ascendido al cargo jerárquico en los últimos cuatro meses de su carrera, podría invocar la Ley 24.016.
- Conceptos no remunerativos.
 - “Rainone de Ruffo” (Fallos: 334:210).

- Art. 4 de la Ley 24.016: 82% móvil de la remuneración mensual del cargo u horas asignados al momento del cese.
- "Gemelli" (Fallos: 328:2829).
- Coeficiente de Variación Salarial Docente (CVSD): Resolución SSS 14/09.
- Remuneración Imponible Promedio Docente (RIPDOC): Resoluciones SSS 30/11 y 1567/22. Cociente entre la masa de remuneraciones sujeta a aportes de los cargos docentes con destino al SIPA y el total de docentes que figuran en las nóminas de declaraciones juradas informadas mensualmente bajo los códigos de actividad docente.
- Necesaria comparación de la evolución de las remuneraciones de los activos en cada provincia frente a la evolución de la Remuneración Imponible Promedio Docente.

Comparación Provincia de Salta - Variación Interanual

Periodo	RIPDOC	Remuneración docentes activos Pcia. de Salta Cargo testigo
2012	25,83%	26,37%
2013	25,68%	33,85%
2014	28,22%	45,27%
2015	28,74%	39,12%
2016	32,06%	40,89%
2017	26,13%	28,75%
2018	22,30%	28,88%
2019	49,30%	59,99%
2020	40,82%	36,75%
2021	50,61%	54,17%
2022	84,05%	101,99%
2023	146,54%	135,84%
2024	172,66%	148,11%
2025	44,38%	23,00%



Cargo testigo: Maestro de Grado Jornada Simple, Zona Urbana, 10 años de antigüedad.

Ejecución de Sentencia

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Salta y la ANSeS.

- ☐ Resolución Ministerial N° 380 de fecha 27/10/2023.
- ☐ Circular ANSeS DP 62/23.
- ☐ Cláusula primera: *«El MINISTERIO se compromete a informar y notificar a ANSES los haberes remunerativos por el período "desde" que corresponda reajustar los casos con sentencia judicial firme y el porcentaje de incremento con el monto actualizado de las sumas remunerativas que componen el salario mensual considerando la antigüedad al momento del cese de cada docente jubilado o pensión derivada de este régimen especial, cada vez que exista una actualización salarial docente.»*

CONSIDERACIONES

- Sentencia judicial firme en curso de pago.
- Incluye haberes remunerativos / concepto antigüedad.
- Padrón creado por la ANSeS.
- El organismo previsional genera sucesivos expedientes administrativos de reajuste caratulados con el código "146", sin intervención del beneficiario.
- Se establecen cláusulas relativas al intercambio de información entre las partes, confidencialidad y responsabilidad en el marco de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326.

Liquidación con aplicación de la Remuneración Imponible Promedio Docente ante la falta de grilla salarial actualizada.

"Ruiz, Nora Rosa"

CFAS, Sala II · 01/06/2026 · Expte. 13695/2022

Supuestos Especiales

Beneficios otorgados por las Ex-Cajas de Previsión Social de las provincias que transfirieron su régimen

Decreto 538/75 - PREV-11-51/16

- Inclusión dentro de los alcances del Decreto 137/05
- “Martinez Castella” (CSJN, 16/11/2009 - M. 2003. XXXIX. ROR).

Prestación de servicios comunes y docentes.

- “Baldino” (Fallos: 331:1212).

MUCHAS GRACIAS

Ab. Alejandra Aurelia Vera

estudio.alejandravera@gmail.com

V JORNADAS DE DERECHO PREVISIONAL · SALTA · 24 DE JUNIO DE 2026